범 한 철 학 회 논 문 집
『범한철학』 제115집 2024년 겨울

https://doi.org/10.22932/pkps.2024.115.4.5

인공지능 로봇의 도덕적 지위로서 권리 부여에 대한 비판적 검토

-유가적 접근과 대안*

장 운 혁**

【주제분류】 윤리학, 응용윤리, 인공지능 윤리
【주 요 어】 인공지능 로봇, 도덕적 지위, 권리자(權利者), 예자(禮者), 역할의무

【요 약 문】

본 논문은 로봇의 도덕적 지위로서 권리 부여에 대한 비판적 검토 및 대안을 모색한다. 일반적으로 로봇의 도덕적 지위를 논할 때 주로 활용되는 서구의 '권리' 개념은 권리를 가진 자들 간의 도덕적 이해관계 대립으로 인해 인간과 로봇 사이에 잠재적 갈등을 일으킬 수 있다. 따라서 권리를 부여하는 것만이 로봇의 도덕적 지위를 다루는 유일하고도 적절한 방법이 아님을 주장하고 새로운 대안적 개념을 제시하고자 한다. 그 대안으로 로봇의 도덕적 지위는 '권리자(權利者, rights-bearers)'가 아니라 유학(儒學)에 기반한 '예자(禮者, rites-bearers)'가 되어야 함을 논증할 것이다. 먼저 '예(禮)'와 '예자(禮者)'의 개념을 『논어』를 통해 이해하고, 이를 서구의 '권리'와 '권리자' 개념과 대조한다. 다음으로 '예자'로서 로봇의 지위에 대한 유가적 관점 및 이의 정당성과 현실적인 함축을 논한다. 결론적으로 로봇의 도덕적 지위를 '예자'로 간주하는 것은 인간과 로봇 그리고 공동체의 존재목적을 고려한 것으로 이는 공동체 내에서 인간과 로봇의 역할-의무를 다하게 하여 궁극적 상호작용으로서 조화와 협력을 이끌 수 있을 것이다.

* 이 논문 또는 저서는 2023년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-과제번호)(NRF-2023S1A5B5A17083863)

** 동국대 철학과 강사

www.kci.go.kr

1. 서론

과학기술 시대로 접어들면서 컴퓨터와 인공지능의 등장은 인간과 기계 사이에 존재하는 근본적 구분에 대해 의문을 던진다. 그것은 4차 산업혁명 즉 '인공지능에 기반한 자율기술'의 등장과 연관하며, 주어진 일만 단순 반복하는 것이 아닌 새로운 상황과 환경의 변화를 인지하고, 어떻게 대응하는 것이 현재 문제 해결에 적합한지 스스로 판단하고 실행할 수 있는 행위의 자율성을 특징으로 한다. 또한 이 자율적 기술은 인간을 대신해서 경제, 투자, 의료, 법률, 정책적 판단과 같은 인간의 인지적 업무를 대체하는 일종의 '인간에 의한 책임(직권)의 위임' 방식으로 작동하기에 행위의 자율성 측면에서 '인공행위자'라 할 수 있다. 이렇듯 인공지능은 우리 삶에 매우 밀접한 영향을 끼치면서도 인간으로부터 독립해 있는 하나의 자율적 행위자이기에 이들을 어떻게 이해하고 대우해야 하는지에 대한 고민이 필요한 시점이다.

최근에 보스턴 다이나믹스(Boston Dynamics)라는 로봇회사에서 여러 종류의 사족 보행 로봇을 만들어 영상으로 공개한 적이 있다. 여기서 연구자들은 로봇을 발로 차고 막대기로 때리는 등의 균형 테스트를 하였다. 흥미로운 것은 연구자들의 이런 모습에 대해 사람들로부터 로봇을 학대한다는 등 다양한 의견이 제기되어 인간이 로봇을 어떻게 대해야 하는지에 대한 대중 및 관련 학계의 논쟁을 빠르게 불려 있으켰다는 것이다. 상식적인 관점에서 본다면 로봇은 아무것도 느끼지 못하는 기계에 불과하다. 더 엄밀하게 말하자면 로봇이 학대를 받는다고 느끼는 것은 우리가 갖고 있는 인간의 감정을 로봇에게 투사해서 그것을 의인화 한 것에 불과하다. 따라서 로봇이 우리의 소유물이고 발로 차는 것이 누구에게도 해를 끼치지 않고 다른 사람의 권리를 침해하지 않는다면 그 행위는 다소 과격하게 보일지라도 도덕적 혹은 법적으로 문제가 되는 행동으로 간주되어야 할 이유는 없어 보인다.

이에 일련의 철학자들은 이들에게 도덕적 지위로서의 권리 부여를 옹호해

www.kci.go.kr

왔다.[1] 군켈(Dacid J. Gunkel)은 "'지능적 기계의 도덕적 지위는 무엇인가?', '지능적 기계는 도덕적 행위자나 피동자로서의 지위를 가지는가?', '우리는 지능적 기계를 도덕 공동체의 한 일원으로 인정할 수 있는가?'"[2] 등의 질문을 제기하면서 인공지능 로봇에 대한 행위자/피동자의 도덕적 지위 문제에 대한 전환을 시도하였다. 여기서 그는 이런 기계의 도덕적 지위에 관한 문제를 '기계 문제(Machine Question)'이라 하면서, 근대 윤리학이 양심에 따라 행동하고 이에 대한 반성과 책임 능력을 갖춘 존재인 인간을 중심으로만 논하기에 오직 인간만이 도덕적 주체로서의 행위자와 피동자로 인정되지만, 벤담(Jeremy Bemtham)과 싱어(Peter Singer)의 시도처럼 도덕적 고려 대상으로서 피동자의 피동적 권리에 초점을 둔 윤리학의 코페르니쿠스적 전환을 통해 로봇도 도덕적 지위를 가진 피동적 주체로 간주하는 것을 주장한다.

도덕적 피동자[3]는 도덕적 판단이 요청되는 상황에서 행위주체의 행위로부터 영향을 받는 도덕적 이해관계(interest)를 가진 존재이다. 동물이나 로봇이 바로 그러하다. 그러나 추후 논하겠지만 로봇은 인간과의 협력을 통해 공통의 목적들을 달성할 '역할-의무(role-obligation)'가 있고, 이를 위해 상호 위계의 권한을 행사하는 것도 정당하다는 것이 피동자로서 로봇과 동물의 큰 차이점

1) Samir Chopra & Laurence F White, *A legal theory for autonomous artificial agents*, University of Michigan Press, 2011; Jiwei Ci, "The Confucian relational concept of the person and its modern predicament", in *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 9-4(1999); Erica L Neely, "Machines and the moral community", in *Philosophy & Technology*, 27-1(2014); Eric Schwitzgebel and Mara Garza. 2015. "A defense of the rights of artificial intelligences", in *Midwest Studies in Philosophy*, 39, 2015; Rob Sparrow, "Can machines be people? Reflections on the Turing triage test", in *Robot ethics: The ethical and social implications of robotics*(2011).

2) David J. Gunkel, *The Machine Question*(MIT Press, 2012).

3) 일반적으로 도덕적 지위를 갖는 존재는 크게 행위자(agent): 행위 선택과 책임의 주체, 그리고 피동자(patient): 행위자 행위의 대상이 되는 존재로 구분될 수 있다. 근대의 윤리적 사고는 대개 권리와 책임을 동시에 갖는 합법적이고 자율적 도덕 주체인 행위자에 초점을 두었다.

www.kci.go.kr

이다. 한편 아사로(Peter Asaro)[4]는 로봇의 피동자로서 지위가 아니라 행위자 즉 그들이 도덕적 자기 인식을 성취할 수 있는 미래 어느 시점에서는 그들도 다른 도덕적 행위자로서의 지위인 '권리'를 요구할 수 있다고 주장한다. 이에 따르면 우리는 로봇의 권리나 이익을 고려하여 행동해야 한다. 즉 로봇도 도덕 공동체에서 도덕적 이해관계를 고려해야 구성원의 범위로 포함되어야 하며, 상호 이해관계에 따른 권리를 동등하게 대우해야 한다.

하지만 인간과 로봇이 동등한 도덕적 지위로서 권리를 가질 경우 그 권리 간 이해관계 충돌이 잠재해 있고, 이 충돌은 다시 두 도덕적 존재들을 적대적으로 만들 가능성도 있다. 가령 인간에게 고통스러운 업무를 로봇에게도 강요해서는 안 되고, 인간의 쾌락과 삶의 질 향상을 위한 소셜로봇이 그러한 일을 거부 할 때에는 우리는 그들의 권리를 존중해야만 한다. 하지만 앞서 언급한 보스턴 다이나믹스사의 로봇 연구 목적과 로봇의 존재 목적이 무엇인지를 묻는다면 로봇에게 권리를 부여하는 것은 사회에서 로봇이 수행해야 할 역할을 상실하게 하고 더 나아가 그들과의 상호작용을 통한 인간의 선(善)한 삶의 증진과도 모순이 될 것이다.

본 논문은 바로 이 지점에 주목하여 인공지능 로봇의 도덕적 지위로서 권리부여에 대한 입장을 비판적으로 검토하고, 그 한계에 대한 대안적 접근을 모색한다. 로봇 권리 논의에 주로 활용되는 서구권(Western)의 권리[5] 개념은 권리를 가진 자들 간의 도덕적 이해관계 대립으로 인해 인간과 로봇 사이의 잠재적 갈등을 야기할 우려가 있다. 따라서 권리를 부여하는 것만이 로봇의 도덕적 지위를 다루는 유일하고도 적절한 방법이 아님을 주장하고 새로운 대안적 개념을 제시하고자 하는 것이다. 그 대안으로 로봇에 적용될 수 있는 도

4) Peter M Asaro, "What should we want from a robot ethic?", in *The International Review of Information Ethics*, 6(2006).

5) 본 논문에서는 도덕적 지위와 권리부여의 합법성 여부는 다루지 않는다. 이는 본 논문의 범위를 넘어서는 것이기 때문이다. 하지만 본 논의를 통해 법적으로 도출 가능한 함축은 로봇에서 사회 혹은 인간의 선을 위해 특정한 역할을 할당할 수 있는 반면, 법적 권리 즉 어떤 권한을 행사하고 책임을 부여해서는 안 된다는 것이다.

덕적 지위 개념은 '권리자(權利者, rights-bearers)'가 아닌 유가(儒家)의 '예자(禮者, rites-bearers)'이어야 함을 논증할 것이다. 크게 세 내용으로 구성되는데, 먼저 로봇의 도덕적 지위로서 권리 부여에 대한 기존 논의의 한계를 지적한다. 이어 대안적 이해로서 '권리자'의 개념과 '예자'의 개념을 설명하는 것으로 구체적으로는 『논어』를 통해 '예(禮)'와 '예자(禮者)'의 개념을 서구의 '권리'와 '권리자' 개념과 대조할 것이다. 다음 '예자'로서 로봇의 지위에 대한 유가적 관점 및 정당성을 논하고, 이 접근 방식이 갖는 현실적인 함축을 논할 것이다. 그 과정에서 로봇의 도덕적 지위를 '예자'로 간주하는 것은 인간과 로봇 그리고 공동체의 존재목적을 고려함에 이는 공동체 내에서 인간과 로봇의 역할-의무를 다하게 하여 궁극적 상호작용으로서 조화와 협력을 강조하는 반면, 로봇을 권리자로 간주하는 것은 로봇 자신의 권리 극대화를 추구하는 것이 그들에게는 궁극적 선(善)이므로 조화와 협력보다는 각 개인의 이해가 우선시 되어 상호 갈등을 야기할 수 있으며, 이에 대한 비판이나 개입은 권리 개념에 따라 매우 제한적일 수밖에 없게 되어 몇몇의 도덕적 문제를 야기함을 논할 것이다.

2. 인공지능 로봇의 도덕적 지위의 문제

로봇의 도덕적 지위 논의를 이해하기 위해서는 근대 인간 이해의 시작, 즉 데카르트의 철학으로부터 출발해야 한다. 세계의 모든 것을 기계의 부품과 장치로 간주하는 그의 기계주의 철학에 기반한 '동물-기계'론에 따르면 동물은 결국 기계이며, 인간의 신체 역시 기계이다. 그러나 그는 인간의 실체란 사유와 이성의 모체가 되는 정신이며, 이것이 인간의 고유성을 규정하는 동시에 도덕적 지위를 보장한다고 보았다. 반면, 이 정신이 없는 다른 존재들은 단지 기계적 매커니즘과 법칙에 따라 움직이는 기계에 불과하므로 동물과 기계는 모두 도덕적 지위에서는 배타적 존재가 된다.

www.kci.go.kr

그러나 지금의 인공지능 발달 수준은 인간과 기계, 자연과 인공 사이의 구분을 불확실하게 만든다.[6] 매즐리쉬는 “우리가 지금 인간-기계 사이의 네 번째 불연속을 깨는 문턱에 와 있으며, 우리의 자존심에 금이 가기는 하지만, 이제 더 이상 인간과 기계가 완전히 다르다는 생각을 유지하기 어렵다”[7]고 주장한다. ‘기계 문제’는 우리 직관의 배후에서 작동하고 있는 근대적 상식에 입각하여 인공지능 로봇의 도덕적 지위 문제에 접근하는 것 자체가 여전히 유효한가를 문제 삼고 있다. 따라서 단지 우리의 상식에 입각하여 ‘기계 문제’가 일종의 범주 오류에 불과하다는 대응은 온당해 보이지 않는다.[8] 그렇다면 이제는 우리가 인간과 기계 사이의 불연속성, 곧 인간과 기계가 본질적으로 다르다는 생각을 검토할 시점에 있다고 할 수 있다. NBIC로 대표되는 오늘날의 과학기술은 인간의 물리적 정신적 향상을 도모하고, 인간의 지능과 감정을 기능적으로 모방하는 인공지능 출현을 향해 가고 있다. 그래서 인공지능과 같은 자율적 인공물 혹은 기술적 존재의 등장에 다가가고 있다면 그런 대상과 우리의 관계는 어떠해야 되는지, 우리가 그것들과 어떻게 상호 교섭할 것인지. 그리고 그들이 과연 인간사회의 하나의 정당한 구성으로 인정될 수 있는 것인지, 있다면 인간과 동일한 수준으로 부여해야 하는가의 문제를 묻고 답해야 한다.

---

6) 물론 이는 인공지능을 어떻게 정의하는지, 즉 추론과 계산의 능력에 한정되는지, 감정과 도덕의 영역을 포함하는 지능인지에 따라 논의 범위와 결론이 달라질 수 있지만, 본 논문에서는 존 썰(John Searle)의 강인공지능이나 특이점에 도달한 혹은 AGI(일반인공지능)를 다루지는 않는다. 곧 완전히 인간과 같은 지능을 가지고 사회적 상호작용을 이해하며, 협동과 도덕 및 존중의 가치를 지향하는 수준을 말하지는 않는다는 것이다. 물론 위와 같은 인공지능의 가능을 기능주의적 관점에 따라 완전 부정하지는 않는다. 그것은 인간의 지능과 유사하게 인공지능이 발전하는 한 인간과의 상호작용을 기능적으로는 부정할 방법이 없기 때문이다. 또한 인간과 같은 지능을 갖춘 인공지능은 그 자체로 도덕적 고려 대상으로서 피동자 즉 ‘예자’가 아닌 주체가 되기에 이 부분에 대한 논의는 본 논문에서는 깊게 다루지는 않는다.

7) Bruce Mazlish, 김희봉 옮김, 『네 번째 불연속: 인간과 기계의 공진화』(사이언스북스, 2001), 18쪽.

8) 신상규, 「인공지능의 도덕적 지위와 관계론적 접근」, 『철학연구』, 제149호(대한 철학회, 2019), 251쪽.

www.kci.go.kr

코켈버그(M. Coeckelbergh)는 로봇의 도덕적 지위 문제에 '도덕 속성 실재론'과 '관계론'이라는 두 가지 방식으로 접근한다.[9] 실재론은 해당 존재가 가진 모종의 속성, 가령 로봇이 행위자로서 의도라든지 의식 혹은 자유의지나 감정과 같은 도덕적 속성을 가졌는지의 여부에 의해 그 지위가 결정된다고 하는 것이고, 이 속성들이 객관적으로 존재한다는 입장이다. 반면 관계론은 행위자이건 피동자이건 도덕적 지위는 존재들 스스로가 맺고 있는 관계로부터 창발하는 현상이란 입장이다. 관계론에 따르면 로봇의 도덕적 지위 문제는 "도덕과 관련된 속성에 대한 형이상학적이나 존재론적 문제라기보다는, 일상적인 경험과 실천의 맥락에서 우리가 실제로 그것들을 어떻게 대하고 상호작용하는가에 초점을 맞추는 현상학적·해석학적 문제"[10]로 접근해야 한다는 것이다. 이에 신상규는 실재론의 입장은 도덕적 속성의 존재론적 문제와 인공지능의 소유 가능 여부가 밝혀져야 한다는 문제가 제기되므로 관계론적 입장에서 고려해야 함을 옹호한다. 우리가 로봇을 대하는 목적과 환경 및 역사성을 고려한다면 그것이 우리에게 어떻게 투사되는지는 인간 주관에 따른 매우 상대적 측면이 있기에 논자 역시 신상규의 입장을 지지한다. 후술하겠지만 관계론이 말하는 로봇과 인간의 관계성 즉 상호작용은 로봇의 목적론적 역할인 인간의 선(善)한 삶을 위한 공동체 내에서 드러나기에 그 역할에 충실하게 하는 도덕적 지위는 '권리' 개념보다는 유학(儒學)의 '예(禮)' 개념으로 적절히 설명될 수 있기 때문이다.

한편 플로리디(L. Floridi)와 샌더스(Sanders)[11]는 로봇의 도덕적 행위자 가능성을 옹호한다. 그들은 '마음 없는 도덕(Mind-less Morality)' 즉 도덕적 존재의 실재론적 속성 여부와 같은 인간중심주의적 기준이 아니라 윤리적 추론

9) M. Coeckelbergh, *Growing Moral Relations: A Critique of Moral Status Ascription* (Macmillan, 2012).

10) 신상규(2019), 245쪽.

11) Floridi and J.W. Sanders, "On the Morality of Artificial Agents", in *Machine Ethics and Robot Ethics*(London; Toutledge, 2017).

www.kci.go.kr

이나 판단 행위 등과 같은 현상학적이고 경험적 기능에 근거하여 그 지위를 획득할 수 있음을 말한다. 이에 김상득[12]은 만약 그러하다면 인간을 능가하는 로봇이 인간을 지배할 가능성이 있으므로 이를 방지할 안전장치가 있을 때까지 모라토리움을 선언해야 함을 주장한다.

물론 로봇의 도덕적 지위로서 권리 부여를 반대하는 학자도 있다. 워에하임(C. Wareham)[13]은 도덕적 지위에 대해 '이익관심 이론(interest-based theories)'을 제시하며, 어떤 존재의 도덕적 지위를 평가할 때는 그 존재가 가지는 도덕적 가치인 쾌락이나 이익과 같은 선(善)의 정도를 고려해야 한다고 주장한다. 이는 곧 어떤 대상이 도덕적 지위를 가진다는 것은 곧 '자기반성과 통제 능력(the capacity of reflective self-control)'을 지녀야 함을 전제하고 있지만 현재 인공지능은 원리상 그 능력이 결여되어 있기에 도덕적 지위가 배제되어야 한다는 것이다. 그러나 웨어하임의 비판은 그 대안의 고려가 부족하고 로봇과의 감정적 상호작용[14]이 활발한 지금의 현상을 고려하면 적절치 않아 보인다.

이처럼 지금까지 연구는 인공지능 로봇의 존재론적 지위에 따른 도덕적 지위와의 연결, 도덕적 지위의 가능성과 그 조건 및 유형을 분석하여 추론하는

12) 김상득, 「AI 로봇의 도덕 행위자 가능성에 대한 윤리학적 연구」, 『동서철학연구』, 제105호(한국동서철학회, 2022).

13) C. Wareham, "On the Moral Equality of Artificial Agents", in *R. Luppicini, ed., Moral, Ethical, and Social Dilemmas in the Age of Technology: Theories and Practice*, Hershey, PA: IGI Global(2013).

14) 일련의 학자들은 사람들이 지능에서 혹은 업무수행 능력에서 기계에 뒤처지기 시작하자 인간의 중요한 위치를 감정이나 느낌에서 찾는다. 가령 미국의 TV 퀴즈쇼 Jepardy에서 왓슨이 인간을 제치고 우승하였지만, 썰(J. Searle)은 "왓슨은 자기가 이긴 줄도 모른다"라는 논설을 하였다. 여기서 중요한 것은 감정적 상호교류는 진정한 인공감정의 여부가 아니라 사람과 교감하는 지능형 서비스 로봇과의 관계를 말하는 것에 있다. 곧 집이나 학교, 양로원 같은 곳에 배치되어 사람들과 정서적 교감을 나누는 등의 로봇은 산업용 로봇이나 다른 가전제품들과는 달리 취급된다는 것이다. 그들은 일정 수준의 자율성을 갖고 있기에 우리가 쉽게 심성 상태를 부여하는 등의 의인화 및 애착을 가지는 식의 감정적 교류를 할 수 있기 때문이다. - 감정로봇의 개발 목표나 필요성 및 조건과 문제에 대해서는 천현득(2017)을 참고하라. 천현득, 「인공 지능에서 인공감정으로」, 『철학』, 131집(한국철학회, 2017).

www.kci.go.kr

것이 대부분이었다. 그러나 이와 같은 연구는 과학적 실현 가능성과 더불어 그로부터 파생되는 철학적 정당성의 선결문제를 안고 있다. 가령 최근 등장하는 소셜 인공지능 로봇 시대는 우리의 바람직한 사회 모습, 그 안에서 우리가 지향해야 할 가치와 삶의 방식에 대한 새로운 반성을 요구하고 있다. 그럼에도 인공감정의 가능성과 안정성, 감정소유 로봇 노동의 도덕적 존중, 총체적 특징을 지닌 감정의 선택적 취사 문제, 그리고 글이 인간의 진정한 행복에 증진하는지의 여부 등은 위와 같은 새로운 반성의 요구에 적절히 대응하지 못하는 공통적 한계를 지니고 있다.

3. 인공지능 로봇의 도덕적 지위에 대한 대안적 개념으로서의 '예(禮)'와 '예자(禮者)' 그리고 '권리(權利)'와 '권리자(權利者)

우리는 이미 가정이나 요양원, 병원, 그리고 회사와 같은 다양한 환경 속에서 인공지능 감정 소셜로봇을 만나고 있고 또 만나게 될 것이다. 따라서 단지 존재론적, 인식론적 논의 외에도 이들 로봇들과 구체적으로 어떻게 관계를 맺어야 하는가, 어떤 것이 올바른 방식의 관계 맺음인가에 대한 실천적 지침을 찾아야 한다. 논의의 서두에서 밝혔듯이 논자는 로봇에 도덕적 권리를 부여하는 것에는 반대할지라도 도덕적 지위 자체를 완전히 부정하지는 않는다. 오히려 도덕적으로나 사회적으로 올바르고 건전한 방식으로 로봇과 상호작용해야 할 필요가 있고, 이를 위해선 로봇의 도덕적 지위에 대한 대안적 이해를 시도할 필요가 있음을 강조하고자 하는 것이다. 그 대안적 이해 개념이 바로 유가(儒家)의'예자(禮者)'이며, 이는 또한 군켈이 제시한 Machine Question에 대한 적절한 대응이 된다고 생각한다.

유가(儒家)에서는 개인이 공동체 내에서 자신의 이익만이 아닌 타인과의 이해관계를 생각할 수 있는 능력에 의해 인간다운 인간이 된다. 개인은 사회에

www.kci.go.kr

서 원자론적이고 독립적인 개체로서의 개인과 달리 가족 및 공동체와 유기적인 연관성을 가지기 때문이다.[15] 또한 개인은 정치적 및 사회적 규범 속에서 공동체 전체의 질서와 조화를 이루는 중요한 역할을 담당하며, 그 과정에서 자신의 가치를 실현하는 주체로 강조된다. 이를 위해 "공자는 공동체적 가치 가운데 외적인 질서 체계로서 예(禮)[16]와 이를 가능케 하는 근원적 도덕 이념으로서 인(仁)"[17]을 강조한다.[18] 곧 '인'은 유가의 중심적이고 포괄적인 도덕적 가치로서 개인의 본능이나 욕구와 같은 이기적 충족에 따른 자아를 말하는 것이 아닌 공동체적(어원상 두 사람 이상의 집단) 자아로서 상호협동과 공동체의 선(善)을 구상하는 능력이라 할 수 있다. 이를 바탕으로 TaeWan Kim과 Alan Strudler는 '예(禮)'를 "일반적으로 둘 이상의 행위자들에게서 한 행위자가 다른 행위자와 관계된 사건 내지는 행위를 통하여 사람들간 상호작용의 중요성을 인식하고 서로 존중하는 자세를 취하게 하는 의식적 의미"로, '예자(禮者, Rites-Bearers)'를 "예를 지키는 행위자"로 규정한다.[19] 이로 보아 '예를

15) 더 엄밀한 분석이 필요하지만, 이런 점에서 유가의 도덕적 자아 즉 인(仁)을 갖춘 인간은 마이클 샌델의 '연고적(사회문화적) 자아'와 유사하다고 할 수 있다. 그는 롤즈의 '무연고적 자아' 개념을 비판하며, 자신의 가치를 추구하고 이를 목적으로 선택할 수 있다는 것은 자아가 모든 목적으로부터 독립된 존재라는 것을 의미한다고 주장한다. 즉, 이는 자아가 특정한 가치나 공동체적 미덕, 문화와 같은 목적에 연관되지 않은 중립적이고 무색무취의 투명한 존재라는 점을 강조하는 것이다. 또한 그는 자아가 공동체의 역사와 문화에 깊은 영향을 받는 존재임을 지적하며, 롤즈의 차등의 원칙이나 개인 재능의 '공동자산' 같은 이론이 실제로 구현되기 위해서는 공동체 내에서 자아들이 서로 협력하고 연관되어 있어야 한다고 강조한다.. M. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, second edition(Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p.54).

16) 예의 중요성을 설명하기 위해 공자는 예를 도덕적 삶과 연결한다. 『論語』, 「안연(顔淵)」 12-1 非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動.

17) 『孟子』, 「이루 하(離婁下)」, 8-28. 仁者愛人, 有禮者敬人.

18) 엄연석, 「『논어』에서 공동체의 가치와 '신뢰[信]' 개념」, 『철학사상』, 제15권(철학사상연구소, 2002), 167쪽.

19) TaeWan Kim and Alan Strudler, "Workplace civility: A Confucian approach", in *Business Ethics Quarterly*, 22-3(2012), p.563. 이들은 유가의 '예' 개념을 설명하기 위해 개인의 '권리' 개념과 대조한다. 또한 '예'를 번역할 수 있는 단어를 'LI' 대신 대조적 설명을 위해 어원적 개념인 'Rite(Ritual)'를 차용하고 있다.

지키는(따르는) 행위'는 사람 특히 동일하게 예를 지키는 행위를 하는 대상인 예자(禮者)를 존중(respect)하는 행위로서, 이는 개인적 선(善)과 공동체의 질서유지 및 번영에 중요하고 본질적인 가치 구현 및 협동에 참여하는 것이라 할 수 있다.[20]

그러나 서구의 존중은 유가의 존중과는 사뭇 다르다. 서구에서 존중은 칸트 도덕이론의 핵심인, '사람을 수단으로서가 아닌 목적으로서 대하라'[21]는 그의 정언명령에 기반한다. 이에 따라 사람을 존중하는 것은 그를 목적으로 대할 때 가능하며, 이는 곧 합리적 선택을 방해하지 않는 자율적 의사결정자로 대하는 것이라 할 수 있다.[22] 다시 말해 개인의 자율성이나 합리성과 같은 인간의 내재적 특성에 대한 존중으로서 합리적인 선택에 대한 그 사람의 '권리(權利)'를 침해하지 않는 것을 의미하며, '권리자(權利者, Rights-Bearers)'로서 그의 선택을 실현할 수 있도록 하는 것을 의미한다. 반면 유가의 경우 공동체 내에서 일련의 예(禮)적인 행위를 수행하는 그의 역할이 타인에 대한 존중을 보여주는 것으로 예의 상호작용이 서로에 대한 존중을 표현하는 방식이라 할 수 있다.

어떤 면에서는 인공지능이 권리자의 지위를 부여받을 수 있는 근거, 즉 인간의 개입과 독립적으로 스스로 판단하며 행위를 선택할 수 있는 자율적 행위 능력을 이미 갖는다고도 볼 수 있을 것이다. 가령 자율주행차는 어떠한 환경

20) 익명의 심사위원께서 예(禮)를 단순히 공동체 구성원의 조화원리 혹은 규범, 즉 외적인 것으로만 이해하고 있다는 염려를 해주셨다. 논자도 예(禮)를 단순히 외적인 규범으로만 이해하는 것은 공자의 철학을 왜곡하는 것이며, 인(仁)과 의(義)의 맥락에서 예(禮)를 해석해야 그 본질에 접근할 수 있다고 생각한다. 곧 인(仁)은 예(禮)의 구체적 실현 수단으로서 그 정당성을 보장하며 자율성에 의해 그 실천이 가능해진다. 또한 의(義)는 인(仁)의 가치를 구체화하고 그 실천방향과 기준을 설정 및 검토하여 예(禮)가 형식에 그치지 않고, 그 정당성과 합리성을 판단하게 하는 관계를 이루게 한다. 다만 본 논의에서 논자는 인공지능 로봇의 역할-의무에 따른 도덕적 지위 부분을 강조하려는 의도에서 예(禮)의 조화원리 및 규범의 개념을 중심으로 설명하였다.

21) Kant. I., *Gesammelte Schriften*(Sog. Akademie-Ausgabe), Walter de Gruyter (1900) ff, p.429.

22) TaeWan Kim and Alan Strudler(2012), p.563.

www.kci.go.kr

이 주어지더라도 스스로 상황을 인지하고 그에 적절하게 대응할 방안을 자율적 판단과 선택을 통해 결정 및 행위한다. 그러나 이런 인공지능이라 할지라도 인간이 특정한 목적을 갖고 만든 알고리즘의 통제를 받으며, 그 작동 역시 인간이 만들고 축적한 데이터에 의존한다. 또한 이런 알고리즘은 한 영역에만 특화된 것이지 인간처럼 다른 영역을 두루 잘 수행할 능력은 없다. 이보다 더 중요한 것은 인공지능의 지능과 자율성은 앞서 언급한 칸트의 자율성 즉 스스로 보편적 도덕규칙을 입법하는 형이상학적 자유의지와 도덕적 이성으로서 지능을 갖고 행사하는 것이 아니기 때문에 로봇을 권리자로서 간주할 수 없는 한계이기도 하다.

『논어』「공야장公冶長」[23] 편은 예를 통한 존중을 비유적으로 잘 표현한다. 이 편을 통해 네빌(Robert C Neville)은 "호련(瑚璉)의 신성함은 그 실용적 가치가 아니라 의식(儀式)에서의 구성적 역할에서 비롯된다. 사람들 역시 상호존중을 표현하는 예를 다함으로써 다른 사람들과 아름답고 조화로운 상호작용"[24]을 통해 "조화를 이루는 연주자"[25]가 된다며 '예'의 이행과 그 중요성을 강조한다. 다시 말해, 한 인간의 내적 존엄은 인을 기반으로 확립된 관습적 형식인 예에 따라 각자의 역할을 잘 이해하고 그에 맞게 최선을 다하는 데 있으며, 그것이 자신을 도덕적이고 신성한 존재로 만들며, 더 나아가 예가 타인을 존중하고 공동체를 조화롭게 만드는 조정된 상호작용임을 의미하는 것이다. 이는 협주곡을 생각해보면 그 의미가 선명해진다. 관현악단 단원들은 악보를 통해 각자에게 할당된 연주는 하는 것이 그들의 '역할-의무'이다. 이에 협주곡의 아름다움은 각 연주자들이 자신의 역할을 충실히 이행할 때 드러나게 되며, 이 과정에서 악보는 하나의 질서 곧 '예(禮)'로 작동한다. 그러나 연주자가

23) 『論語』, 「공야장公冶長」, 5-3: 子貢問曰 賜也何如. 子曰 女器也. 曰 何器也. 曰 瑚璉也.

24) Neville, Robert C., *Boston Confucianism: portable tradition in the late-modern world. Albany*(N.Y.: State University of New York Press, 2000), p.34.

25) David Wong, *Chinese Ethics. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 ed.), Edward N. Zalta (Ed.), Metaphysics Research Lab(Stanford University, 2021), p34.

www.kci.go.kr

자신이 원하는 바대로 악기를 연주하면 그 결과는 그저 소음에 불과하다. 이럴 경우 다른 단원들은 해당 연주자에게 악보 규칙대로 연주하도록 요구할 수 있다. 바로 '예'가 '바름' 즉 역할-의무이며, 그 다함이 자신과 공동체의 목적인 선(善)과 번영에 도달할 수 있게 한다.[26] 사회의 경우도 마찬가지이다. 각 구성원들이 각자의 역할을 수행하고 서로를 대하는 상호작용에서 윤리적 규칙과 관습 등으로 구체화 된 예를 지키는 것이 개인과 공동체의 가치를 빛나게 하는 것이다. 물론 누군가 그 예를 어기면 그것을 바로 잡도록 요구할 수 있으며, 이 규범적 근거는 개인에게 내재 된 도덕적 속성이 아니라 구성원으로서 상호존중인 '예'의 가치에서 오는 것이다.

파인버그(Joel Feinberg)는 한 사람이 자신을 도덕적이며 존엄하게 만듦과 동시에 타인을 존중하는 삶을 살기 위해서는 '책임귀속(blame attribution)' 개념이 필요하고, 이때 개인의 권리 개념이 책임귀속의 도덕적 기능에 필수적이라고 주장한다.[27] 곧 개인이 존엄한 삶을 영위하기 위해서는 그 개인에게 권리가 필요하다는 것이다. 가령 A가 B에게 불필요한 모욕을 주었다고 가정했을 때, 우리는 그것이 비윤리적이며 따라서 A의 B에 대한 잘못에 대해 A가 비난받아 마땅하고 B가 이를 비난할 수 있다고 생각한다. 여기서 파인버그는 이 비난의 도덕적 정당성은 B의 굴욕당하지 않을 권리를 A가 침해했다는 것이고, 제 3자가 아닌 피해자인 B만이 가해자에게 이에 대한 책임이 있음을 주장할 권리 즉 자격이 있다고 말한다. 다시 말해, 피해자는 가해자를 비난할 특별한 권리, 즉 자격을 가지고 있는 반면, 제3자는 자신들의 권리가 침해된 것

26) 채인후(蔡仁厚(1984), 56쪽)는 공자의 정명(正名) 사상을 예(禮)에서 파생된 것으로 여긴다. 일반적으로 『論語』, 「위정편爲政篇」17장에 따라 정명을 정치의 문제로 보지만, 「안연편顔淵篇」11장에서는 '명칭[名]'에 따른 '실질적 모습[實]'의 관계로 보았기 때문에 정명론이 예(禮)로부터 파생되었다고 한 것이다. 『論語』, 「顔淵」17장. "季康子問政於孔子. 孔子對曰政者正也子帥以正孰敢 不正.". 『論語』, 「顔淵」11장. "齊景公問政於孔子. 孔子對曰君君臣臣父父子子. 公曰 善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸."

27) Joel Feinberg, "The nature and value of rights", in *Journal of Value Inquiry*, 4-4 (1970).

www.kci.go.kr

이 아니기 때문에 비난할 권리, 즉 자격을 가지고 있지 않다는 것이다. 만약 제3자가 비난할 권리를 가진다면, 가해자는 과도한 비난을 받거나 피해자에게 제3자의 비난 이상으로 비난하지 말 것을 요구하는 비정상적인 상황에 처할 수도 있을 것이다.

이에 반해 유가적 관점에서는 위 상황에서 A의 잘못과 그에 대한 비난을 논할 때 개인의 권리 침해 개념만이 중심이 되지 않는다.[28] 앞서 언급한 관현악단 예시에서 만약 한 플루트 연주자가 단순 실수가 아닌 지속적이며 의도적으로 잘못된 연주를 한다면, 팀원들이 자신의 이익이 침해당했거나 극대화를 하지 못했다는 자기 권리적 이유로 그를 비난하는 것이 아니라, 팀 즉 공동체의 관점에서 좋은 연주를 해야하는 목적 하에 그 플루트 연주자에 대한 비판과 지적을 수행할 수 있다. 이는 관현악에서 특정 연주자가 다른 연주자보다 특별한 지위를 갖는 것이 아니라 모두가 협력적 관계에 있음에 기반하기 때문이다. 다시 말해 유가적 관점에서는 권리를 침해하여서 비난하는 것이 아니라 공동체와 개인의 역할 그리고 타인과의 상호작용의 '예'를 훼손할 경우 이에 대한 비판이 정당화될 수 있다.

4. 인공지능 로봇의 도덕적 지위로서 '예자(禮者, Rites-Bearers)'와 현실적 함축

이제 인공지능 로봇이 관현악단의 단원처럼 공동체에서 어떤 '예'를 따라야만 하는 구성원이 된다면 그의 도덕적 지위는 어떻게 정의될 수 있을 것인가? 그 로봇은 '예자'의 지위를 가질 수 있을까? 그 가능성을 검토하기 위해, 우리 자신을 여러 긴급하고 위험한 상황에서 탐지와 인명 구조를 목적으로 인공지능 로봇을 개발하는 연구소의 연구원으로 가정해보자.[29] 현재는 최종연구 단

28) TaeWan Kim and Alan Strudler, "Should Robots Have Rights or Rites?", in *Communications of the ACM*, 66-6(2023), p.81.

www.kci.go.kr

계를 앞둔 안정성 검토과정에 있으며, 이 과정에서 연구원, 로봇 각 개별체들은 특정 목적을 공유하며, 이를 달성할 수 있는지를 확인하는 상호작용을 한다. 그리고 두 개별체들은 하나의 목표를 공유하고 달성하기 위해 부여된 역할-의무를 수행하기에 '예자(禮者, Rites-Bearers)'라 할 수 있다. 그런데 만약 이 과정에서 연구원이 로봇을 필요에 따라 험하게 다루어 파괴했다면, 이는 자신의 역할에 따른 의무를 이행한 것이지 로봇의 위험에 빠지지 않을 권리를 침해한 것은 아니다. 다시 말해, 그 과정에서 연구원이 로봇의 안정성을 검사하기 위해 인간이라면 불쾌 혹은 고통의 감정을 줄 만한 행위를 했을지라도 이는 역할-의무를 잘 수행한 것이다. 곧 공통의 목표 달성을 위한 연구원의 역할-의무는 이 로봇을 성공적으로 그 역할을 다하게 하는 것이므로 이를 위해 로봇을 발로 차는 등의 행위는 비도덕적이라 비난할 수는 없을 것이다.

그렇다면 로봇의 역할과 의무는 무엇이며, 로봇이 공동체에서 '예자'로서의 도덕적 지위를 갖는 것은 왜 필요하고, 또 어떻게 이루어지는가? 이에 대한 답은 바로 인간에게 의존한다고 생각한다. 로봇의 존재와 역할은 주어진 업무 수행을 통해 인간의 선(善)하고 의미있는 삶을 살 수 있는 능력을 증대하는 것이고, 그런 목적 하에 인간에 의해 개발되기 때문이다. 로봇과 인간은 분명 하나의 협력적 상호작용 관계의 주체이다. 그리고 두 주체가 가지는 역할-의무(role obligation)는 관련된 두 주체가 선한 삶을 살 수 있는 가능성을 어떻게 향상시키는가에 달려 있다. 하지만 인간과 달리 로봇의 선한 삶의 개념은 바로 인간의 선한 삶에 개념 의존적이라 할 수 있다.

이에 TaeWan Kim and Alan Strudler는 인간이 자신의 선을 위해 로봇에게 무엇이든지 할 수 있음을 말하지는 않는다는 점을 주의시킨다.[30] 가령 인공지능 섹스 로봇은 분명 인간과 로봇이 상호작용하며, 각 주체는 특정한 역

29) 가장 유사하게는 현재 보스턴 다이나믹스를 인수한 현대자동차가 개발하고 있는 보행 로봇 '스팟'과 '애틀라스'이다. 이중 스팟은 '로봇개'라 불리는 4족보행 로봇으로 생활 및 산업현장에서 탐사, 구조, 생산 등 전 분야에 활용될 것으로 기대된다.

30) TaeWan Kim and Alan Strudler(2023), p.81.

www.kci.go.kr

할-의무를 가지고 있다. 하지만 과연 섹스 로봇이 사용자인 인간의 삶의 질을 향상시키거나 공동체를 번영하는 데 항상, 그리고 어떠한 문제도 없이 도움만 줄 것인가? 물론 우리가 일련의 쾌락을 증대하는 것을 원할 수는 있지만, 그것만을 추구하는 삶과 또 그것만을 추구하도록 조종하는 로봇 제조회사들의 이익 극대화 목표는 도덕적으로 온당하다고 볼 수는 없을 것이다. 인간의 선한 삶이 무엇인지에 대해서는 여전히 논쟁 중이지만, 칸트식으로 보편화는 될 수 없을지언정 최소한 일반화 될 수 없는 개념이 되어서는 안 될 것이다. 아주 특정한 개념적 쟁점이 있는 경우를 제외한다면 로봇과 인간은 상호작용을 통하여 '예', 즉 각자의 역할-의무가 주어지고, 그것을 상호 간에 지켜야만 한다. 그렇게 함으로써 각자는 서로를 예로 대하게 된다. 그리고 각각의 역할-의무는 로봇을 포함한 인간의 선한 삶을 증대시키는 공동의 목표를 달성하는 것으로 연결되기 때문에 '예'의 정당성 역시 확보될 수 있을 것이다.

앞서 논의한 서구 권리론에 따르면, 어떤 존재가 도덕적 지위를 갖는다는 것은 그 존재 자체가 도덕적으로 고려되기 때문에 그 존재에 대한 어떤 행위는 그 자체로 허용 가능하거나 허용 불가능함을 함축한다. 곧 어떤 존재가 도덕적인 지위를 가진다면 그것을 함부로 죽이거나 해하거나 그것의 소유물을 빼앗거나 그것의 동의 없이 어떤 일을 강제할 수 없다는 도덕률이 적용된다는 것이다. 그러나 사실 인간만이 도덕적 지위를 갖는 유일한 존재는 아니다. 기업(corporate)과 같은 다양한 비자연적 실체 역시 사람과 같이 일정한 권리와 의무를 동반하는 주체인 법인격(法人格)으로서 취급되기도 한다. 동물 역시 그러하다. 실험실의 동물들도 연구자가 함부로 해하거나 생명을 앗아가는 행위는 많은 선진 사회에서는 금지된다. 이러한 맥락에서, 인공물에게도 이와 유사하게 법적인 권리와 의무를 부여하는 것이 그래서 불가능해 보이지만은 않는다. 그러나 기업이 사람으로 간주되고 동물에게 권리가 부여된다고 해서 로봇을 그들과 동등하게 대우해야 한다고 주장하는 것은 아니다. 오히려 로봇의 '예' 즉 그들의 역할-의무가 지금의 현실에서 인간과의 상호작용인 협력관계로 작동한다면, 그들을 '예자'로서 간주하는 것은 결코 무리는 아니며, 또 그

www.kci.go.kr

래야만 함이 논지의 핵심이다. 실제로 로봇은 대부분 인간과의 관계 속에서, 가령 요양원의 돌봄로봇, 군인과 함께 임무를 수행하는 군사로봇, 작업자와 함께 일하는 제조로봇 등 사람과 협력적 상호작용에 있어 규범적으로 행동한다. 반면 만약 그들을 권리자로 대우한다면 이는 상호작용이 적대적으로 작동할 수 있어 인간과의 권리 충돌 및 갈등이 예상된다.[31] 예를 들어, 우리가 돌봄로봇에게 청소를 부탁했지만 로봇이 청소를 하지 않을 권리가 있다며 이를 거절한다면, 이는 자기이익을 극대화하는 것으로서 권리 행사 자체가 부당하다고 할 수는 없기에 로봇에게 권리를 부여하여 로봇 자신의 이익을 극대화는 방향으로 인간과의 도덕적 관계를 설정하게 된다면 그것은 잠재적 갈등만을 초래할 것이다.

로봇에 예자의 지위를 부여하는 것을 인간과 과학기술에 대한 서구의 지배적 이해, 즉 로봇을 인간이 자신의 목적을 위해 만든 중립적인 도구에 지나지 않는다는 수단과 목적의 관계로 치부할 수도 있을 것이다. 그러나 이런 관점은 로봇을 인간의 목표 달성 수단으로서만 기능하게 하므로 로봇의 도덕적 지위에 대한 논의를 불가능하게 만든다. 이런 논리는 유가에서도 마찬가지로 오직 인간만을 성인이나 '군자(君子)' 혹은 소인과 같은 개념의 도덕적 위계질서[32]의 대상으로 논할 수 있지 로봇은 그 대상이 될 수 없게 만든다. 그렇지만 도덕적 이상의 지위라 할 수 있는 군자는 혈통이 아닌 윤리적 자질, 즉 관련된 모든 공동체 구성원들을 위해 가치를 창출하는 지도자를 말하며, 이를 이행함의 정도에 따라 도덕적 위계가 부여된다.[33] 그렇다면 로봇도 인간과의 상호작용에서 그 역할에 유능함을 보이고 인간의 가치 창출에 그 역할-의무를 다하고 있다면 인간과 같은 도덕적 위계질서에 있다고 할 수 있다. 또한

31) 위의 논문, p.83.
32) 위의 논문, 같은쪽.
33) Jessica A Kennedy, Tae Wan Kim, and Alan Strudler, "Hierarchies and dignity: A Confucian communitarian approach", in *Business Ethics Quarterly*, 26-4(2016), p.493.

www.kci.go.kr

이로 인해 인간과 로봇은 공통의 목적 달성을 위해 상호 위계의 권한을 행사하는 것도 가능하다. 실제로 몇몇 산업현장에서 직원들은 인공지능 알고리즘에게 업무를 할당받고 수행한다. 이 역시 상호작용이며 여기서 로봇의 의무는 인간에게 직권위임 받은 권한을 적절히 행사하는 것이고, 인간의 의무는 그것이 정당하다면 따라야만 하므로 이는 문제가 되지 않는다. '예(禮)'를 통해 개인들은 한 공동체 혹은 집단의 일원임을 이해하게 되면서 분열되고 개별적 독립체로서 사회화하는 과정을 갖는다. 이런 사회화는 더 이상 인간들 간의 상호작용에서만 일어나지 않는다. 고로 과거 동물에 대한 도덕적 대우를 논의한 데 이어, 이제는 소셜로봇과 어떠한 관계를 맺어야 하는지, 그리고 인공지능 로봇과의 상호작용 내용을 규정하는 공통의 목적이 우리가 마땅히 추구해야 할 선(善)과 일치하는지 등과 같은 실천적 문제에 비로소 관심을 가져야 할 때이다.

5. 결론 및 시사점

인공지능 로봇을 '예자'의 지위로 간주하는 것은 로봇에게 역할-의무를 할당하지만 권리는 부여하지 않으므로 법적 지위 문제 해결에 대한 한가지 시사점을 제시할 수 있다. '예자'로서 로봇은 도덕적으로나 법적 의미의 행위자 개념이 아니기에 어떤 권한을 행사하고 책임을 질 수 있는 주체가 아니게 된다. 물론 과학기술의 발전 속도에 따라 자의식, 의지, 감정, 욕구 등을 가진 로봇이 등장한다면 상황은 달라지겠지만 기술적 및 철학적 논의를 종합해보면 현재나 근미래에서 이런 로봇의 등장과 이에 따른 법적 권리 부여는 과도하다 생각한다. 따라서 본 논의를 통해 생각할 수 있는 하나의 대안은 로봇에 탑재된 인공지능의 소유권을 개인이 아닌 법인(法人)에게 주는 것이다. 법인은 일정한 법적인 권리와 책임을 갖는다. 이는 인간과 로봇간 상호작용 과정 및 결과에서 발생할 수 있는 위험과, 이에 대한 책임은 로봇의 지위상 그들에게 지울 수 없으므로 여러 가능한 위험에 대한 법적인 책임을 분산하여 위험 방지

www.kci.go.kr

및 피해자에 대한 충분한 보상을 대비하게 하기 위함이다.

본 논문은 로봇이 도덕적 지위를 가질 수 있다는 주장에 의문을 제기하지는 않는다. 다만 로봇의 도덕적 지위를 존중하는 것이 그들에게 권리를 부여하는 것으로 자연히 연결되지 않으며, 권리 부여 시 추론될 수 있는 여러 문제들을 비롯하여 로봇의 목적론적 역할-의무를 고려한다면 로봇을 '권리(right)자'가 아닌 유학(儒學)의 '예자(禮者)' 개념으로 간주하는 것이 더 정당하고 적절하다 주장한다. 특히 산업용 인공지능 로봇을 포함하여 이미 일상의 많은 부분에 출현하고 있는 감정로봇의 경우 비록 이들이 실제로 인간과 같은 감정을 가진 존재는 아닐지라도 우리는 이미 로봇에게 감정이나 인격성을 투사해서 여러 상호작용을 하고 있다. 이는 더 확대될 것이므로 우리에게 감정적으로 상호작용 할 수 있는 새로운 타자로서의 인공지능 로봇을 어떻게 도덕적으로 규정해야 할 것인가의 논의는 현실적 문제이다.

이렇게 유가의 '예자'로서 로봇을 간주하는 것은 도덕적으로나 사회적으로 건전한 방식으로 로봇과 어떻게 상호작용해야 하는지에 대한 대안이 될 수 있다. 개인과 공동체의 선한 목적달성에 참여하는 자에게는 그런 대우의 자격이 있고, 이는 우리 스스로를 '예자'로서 윤리적 존재로 만들기 때문이다. 이렇게 한다면 인간이 설계하고 만든 소셜로봇에 의해 착취나 기만을 당하는 일도 방지할 수 있을 것이다. 다만 섹스로봇 사례처럼 무엇이 선(善)인지, 로봇의 개발 목적과 상호작용 방법도 과연 그러한지에 대한 우리의 경계와 사회적 논의가 더 필요함은 당연하겠다.

www.kci.go.kr

참고문헌

『論語』. 『孟子』.
蔡仁厚. 『新儒家的精神方向』. 學生書局. 1984.

김상득. 「AI 로봇의 도덕 행위자 가능성에 대한 윤리학적 연구」. 『동서철학연구』. 제 105호. 한국동서철학회. 2022.
Bruce Mazlish. 김희봉 옮김. 『네 번째 불연속: 인간과 기계의 공진화』. 사이언스북스. 2001.
신상규. 「인공지능의 도덕적 지위와 관계론적 접근」. 『철학연구』. 제149호. 대한철학회. 2019.
엄연석. 「『논어』에서 공동체의 가치와 '신뢰[信]' 개념」. 『철학사상』. 제 15권. 철학사상연구소. 2002.
천현득. 「인공지능에서 인공감정으로」. 『철학』. 131집. 한국철학회. 2017.

C. Wareham, "On the Moral Equality of Artificial Agents", in R. *Luppicini, ed., Moral, Ethical, and Social Dilemmas in the Age of Technology: Theories and Practice*, Hershey, 2013.
David J. Gunkel, *The Machine Question*, MIT Press, 2012.
David Wong, *Chinese Ethics. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 ed.), Edward N. Zalta (Ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021.
Eric Schwitzgebel and Mara Garza. 2015. "A defense of the rights of artificial intelligences", in *Midwest Studies in Philosophy*, 39, 2015.
Erica L Neely, "Machines and the moral community", in *Philosophy & Technology*, 27-1, 2014.
Floridi & J.W. Sanders, "On the Morality of Artificial Agents", in W. Wallach & P. Assaro, eds., *Machine Ethics and Robot Ethics*, London; Routlege, 2017.
Jiwei Ci, "The Confucian relational concept of the person and its modern predicament", in *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 9-4, 1999.
Jessica A Kennedy, Tae Wan Kim, and Alan Strudler, "Hierarchies and dignity:

www.kci.go.kr

A Confucian communitarian approach", in *Business Ethics Quarterly*, 26-4, 2016.

Joel Feinberg, "The nature and value of rights", in *Journal of Value Inquiry*, 4-4, 1970.

Kant. I., *Gesammelte Schriften*(Sog. Akademie-Ausgabe), Walter de Gruyter, 1900.

M. Coeckelbergh, *Growing Moral Relations: A Critique of Moral Status Ascription*, London: Macmillan, 2012.

M. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, second edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Neville, Robert C., *Boston Confucianism: portable tradition in the late-modern world*. State University of New York Press, 2000.

Peter M Asaro, "What should we want from a robot ethic?", in *The International Review of Information Ethic*s, 6, 2006.

Rob Sparrow, "Can machines be people? Reflections on the Turing triage test", in *Robot ethics: The ethical and social implications of robotics*, 2011.

Samir Chopra and Laurence F White, *A legal theory for autonomous artificial agents*, University of Michigan Press, 2011.

TaeWan Kim and Alan Strudler, "Workplace civility: A Confucian approach", in *Business Ethics Quarterly*, 22-3, 2012.

_____, "Should Robots Have Rights or Rites?", in *Communications of the ACM*, 66-6, 2023.

www.kci.go.kr

Abstract

A Critical Study on the Granting of Rights as a Moral Status to Artificial Intelligent Robots - Confucian approach and attempts to suggest alternatives

Jang, Woonhyuk

This study provides alternatives through a critical review of the granting of rights as a moral status to robots. The concept of 'rights', which is mainly used in discussions on the moral status of robots, shows that granting rights is not the appropriate way to deal with the moral status of robots, since there are concerns about potential conflicts between humans and robots due to conflicting interests of rights holders. As an alternative, based on Confucian studies, we argue that the concept of moral status which can be applied to robots is 'rites-bearers,' not 'rights-bearers.' First, we define the concepts of 'rite' and 'rites-bearers' through the Analects of Confucius and contrast them with the Western definitions of 'rights' and 'rights-bearers.' Next, we discuss the Confucian perspective on the status of robots as 'literates' and its legitimacy and realistic implications. In conclusion, considering the moral status of robots as 'yeja' takes into account the purpose of the existence of humans, robots, and the community, and this can lead to harmony and cooperation as the ultimate interaction by having humans and robots fulfill their roles and duties within the community.

www.kci.go.kr

【Key words】 AI, moral status, Rites-Bearers, Rights-Bearers, role obligation

논문접수일: 2024년 11월 25일, 심사완료일: 2024년 12월 27일
게재확정일: 2024년 12월 28일

www.kci.go.kr

www.kci.go.kr